



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

**Commercial Contract 2020**

Contract No: 000039 FA/20

Phu Quoc Wed Apr 24, 2019

**HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN GIÁ DỊCH VỤ KHU NGHỈ DƯỠNG 2020  
RESORT CONTRACT RATE AGREEMENT 2020**

**(Có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)**

**(Valid from 01st Jan 2020 till 31st December, 2020)**

- Căn cứ Luật Thương mại số: 36/2005/QH11, ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
*Pursuant to the Commercial Law No: 36/2005/QH11 on 14th June 2005 by the Socialist Republic of Vietnam.*
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số: 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
*Pursuant to the Civil Law No: 33/2005/QH11 on 14th June 2005 by the Socialist Republic of Vietnam.*
- Căn cứ vào nhu cầu và thỏa thuận của hai bên.  
*Pursuant to requirements and agreement of business operations of contracted parties.*
- Hợp đồng này được lập vào ngày Thứ tư, 24 tháng tư 2019 gồm 10 trang song ngữ, Tiếng Anh và Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.  
*This agreement is made on Wed Apr 24 2019 in 10 pages in bilingual, English and Vietnamese version with the same legal value.*

Công ty Lữ hành/Travel Agent: **CONG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DL 365**

Địa chỉ/Address: No. 7, Alley 26, Nguyen Hong Str., Dong Da Dist., Hanoi

Điện thoại/Telephone: 84 4 38354899

CN/Branch

E-mail: [info@365travel.asia](mailto:info@365travel.asia)

Tax Code / Mã số thuế:

Giấy phép đầu tư/ Investment License number: 01-304/2015/TCDL-GP LHQT

Số tài khoản/Bank Account:

Đại diện bởi/Represented by: **NGUYEN HUY TOAN**

Chức vụ/ Position: **GIAM DOG**

Khu nghỉ dưỡng/The Resort:

Địa chỉ/Address: Ấp Cửa Lấp, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Vietnam

Điện thoại/Telephone: 84 (0) 77 398 3366 Fax: 84 (0) 77 398 3355

VPĐD/Sales Office: 14 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, F2, Tp. Hồ Chí Minh

E-mail: [sales@famianaresort.com](mailto:sales@famianaresort.com)

Tax Code / Mã số thuế: 1700594713

Số tài khoản/Bank Account: 0091000571006 Vietcombank – Chi nhánh Kiên Giang – PGD Phú Quốc

Swift code: BFTVNVVX

Đại diện bởi/Represented by: **Nguyễn Thị Lan Phương**

Chức vụ/Position: **Phó Giám Đốc / Vice Director**

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Người liên hệ/ Contact person: | Nguyen Thanh Lam                                                 |
| Chức vụ/ Position:             | Director of Sales                                                |
| Email:                         | <a href="mailto:dos@famianaresort.com">dos@famianaresort.com</a> |

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Người liên hệ/ Contact person: | Ms. Chi                                                                  |
| Chức vụ/ Position:             | Contracting                                                              |
| Email:                         | <a href="mailto:anchi.doan@365travel.asia">anchi.doan@365travel.asia</a> |

**Hiệu lực hợp đồng/Validity:** 1 Jan 2020 until 31 Dec 2020

**Thị trường/Market:** All markets

**Tiền tệ / Currency:** VND / Việt Nam đồng

**Giá dựa trên/Rate basis** Trên phòng trên đêm / per room per night

| Loại phòng / Room type:    | Diện tích/<br>Size<br>(sqm ): | Số lượng phòng/Number of room: |     |     | Thời hạn/Validity: |           | Giá hợp tác / Contract Rates |                                                |                    |                  | Giữ phòng trước Allotment: |       |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----|-----|--------------------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|-------|
|                            |                               | DB L                           | TWN | TPL | Từ From            | Đến To    | Single/Douple                | Triple Supplement (with extra bed & Breakfast) | Ăn sáng Break-fast | Num-ber of rooms | Cut-off (in days)          |       |
|                            |                               |                                |     |     |                    |           |                              | Child: (6-11 years old)                        |                    |                  |                            | Adult |
| FAMIANA BEACH & SPA        |                               |                                |     |     |                    |           |                              |                                                |                    |                  |                            |       |
| Deluxe Garden view         | 50                            | 16                             | 10  |     | 1 Jan 20           | 31 Dec 20 | 2,960,000                    | 672,000                                        | 945,000            | Có/BB            |                            | 40    |
| Premium Deluxe Garden View | 50                            | 10                             | 4   |     | 1 Jan 20           | 31 Dec 20 | 3,256,000                    | 672,000                                        | 945,000            | Có/BB            |                            | 40    |
| Deluxe Ocean View          | 50                            | 5                              | 3   |     | 1 Jan 20           | 31 Dec 20 | 3,699,000                    | 672,000                                        | 945,000            | Có/BB            |                            | 40    |
| Beachfront Villa           | 75                            | 10                             |     |     | 1 Jan 20           | 31 Dec 20 | 6,315,000                    | 672,000                                        | 945,000            | Có/BB            |                            | 40    |
| Famiana Executive Suite    | 200                           | 1                              | 1   |     | 1 Jan 20           | 31 Dec 20 | 11,837,000                   | 672,000                                        | 945,000            | Có/BB            |                            | 40    |
| FAMIANA GREEN VILLA        |                               |                                |     |     |                    |           |                              |                                                |                    |                  |                            |       |
| Garden View Bungalow       | 40                            | 4                              | 4   |     | 1 Jan 20           | 31 Dec 20 | 2,215,000                    |                                                |                    | Có/BB            |                            | 40    |
| Pool View Bungalow         | 45                            | 14                             | 6   |     | 1 Jan 20           | 31 Dec 20 | 2,768,000                    |                                                |                    | Có/BB            |                            | 40    |

|                           |     |   |   |   |          |           |           |  |  |       |  |    |
|---------------------------|-----|---|---|---|----------|-----------|-----------|--|--|-------|--|----|
| Pool View Bungalow Triple | 45  |   |   | 6 | 1 Jan 20 | 31 Dec 20 | 3,248,000 |  |  | Có/BB |  | 40 |
| Garden Villa 1 room       | 340 | 4 |   |   | 1 Jan 19 | 31 Dec 20 | 4,200,000 |  |  | Có/BB |  | 40 |
| Garden Villa 2 rooms      | 360 | 1 | 1 |   | 1 Jan 19 | 31 Dec 20 | 6,300,000 |  |  | Có/BB |  | 40 |

| Mức ăn/Meal rate                            | Type | Giai đoạn/Validity: |              | Ăn sáng/Breakfast     |                               | Ăn trưa/Lunch |                               | Ăn tối/Dinner |                               |
|---------------------------------------------|------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
|                                             |      | Từ<br>From          | Đến<br>Until | Adult                 | Child:<br>(6-11 years<br>old) | Adult         | Child:<br>(6-11 years<br>old) | Adult         | Child:<br>(6-11 years<br>old) |
| Tự chọn / Optional                          |      | 1 Jan 20            | 31 Dec 20    | 325,000               | 163,000                       | 380,000       | 190,000                       | 607,000       | 304,000                       |
| Bắt buộc ăn tối / Compulsory<br>Gala Dinner |      | 31 Dec 2020         |              | New Year's Eve Dinner |                               |               |                               | 2,425,000     | 1,213,000                     |

|                                                   |                              |                                                                             |                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Phụ thu ngày cao điểm/<br>Surcharge for peak days | Reunification & Labor Days:  | 30/04/2020 & 1/5/2020(2 nights / đêm)                                       | 630,000/room/peak day/<br>(630,000/phòng/ngày)   |
|                                                   | National Days:               | 01 - 2/9/2020(2 nights / đêm)                                               |                                                  |
|                                                   | Lunar New Year/ Tết âm lịch: | 26,27,28/1/2020 (3 nights / đêm)                                            |                                                  |
|                                                   | Chirstmas period:            | 24/12 & 25/12/2020 (2 nights / đêm)                                         | 1,050,000/room/peak day/<br>1,050,000/phòng/ngày |
|                                                   | New Year period:             | 01/01 & 02/01/2020 (2 nights / đêm)<br>30/12 & 31/12/ 2020 (2 nights / đêm) |                                                  |

### **Điều kiện/Conditions:**

Giá trên đã bao gồm thuế và phí phục vụ, không bao gồm tiền hoa hồng.

*All rates in this contract are including government tax & service charges and are non-commissionable*

Tất cả các mức giá trên chỉ áp dụng cho khách lẻ( du lịch cá nhân) (**FIT đặt từ 1 đến 5 phòng**)

*All rates in this contract are only valid for individual travellers (FIT bookings: 1-5 rooms)*

Giá cho khách đoàn và hội thảo vui lòng liên hệ trực tiếp với phòng Kinh doanh

*Group rates for corporate meetings, incentive and series are available on request. Please contact Sales Department directly.*

Phòng allotment dành riêng cho Quý công ty mà Khu nghỉ dưỡng được đưa vào chương trình bán tour của công ty sẽ tổng hợp theo quý

*Allotments are exclusively on the basis that the Resort is included in a wholesale program and subject to quarterly review.*

Hợp đồng này bao gồm các điều khoản và điều kiện, các điều khoản và điều kiện đó là một phần không thể tách rời của hợp đồng (vui lòng xem tài liệu kèm theo).

*This contract is subject to Terms & Conditions, which are an integral part of the contract. (Please refer to the attached).*

### **Chính sách huỷ đặt phòng / Cancellation Policy**

**MÙA ĐỈNH ĐIỂM (01/01/2020 - 28/02/2020) & (01/11/2020 - 31/12/2020)**

**PEAK SEASON (1st Jan, 2020 – 28th February, 2020) & (1st Nov,2020 - 31st Dec, 2020)**

### **Chính sách thanh toán/ Payment policy**

Đối với những đặt phòng dạng giữ phòng trước rơi vào giai đoạn cao điểm từ 01/01/2020 đến 28/02/2020 thì bên B phải đặt cọc 30% trên tổng đặt phòng ngày khi xác nhận đặt phòng và bên A sẽ không hoàn lại nếu có bất cứ thay đổi hoặc hủy phòng vì bất cứ lý do gì

*All bookings (allotment) on peak period from 01st January, 2020 to 28th February, 2020 Part B must deposit 30% upon booking confirmation and Part A will not refund with any reason if there is any cancellation or amendment*

Bên B phải thanh toán trước tiền phòng cho các đêm ở trước 30 ngày khi khách đến, nếu không Bên A sẽ không xác nhận phòng đặt.

*Party B must make prepayment total of booking (Telegraph Transfer T/T) at least 30 days prior to arrival date, otherwise Party A will not confirm.*

Các điều kiện thanh toán được áp dụng theo quy định, trừ khi hạn mức tín dụng thương mại được xác nhận giữa hai bên  
*All terms of payment must be applied as agreement, unless the credit facility is agreed between two parties*

**Chính sách huỷ đặt phòng / Cancellation Policy:**

Nếu việc huỷ đơn đặt phòng trước 45 ngày khi khách đến, Bên A sẽ không áp dụng việc phạt huỷ phòng.  
*If cancellation made earlier than 45 days, there will be NO charge applied.*

Nếu việc huỷ đơn đặt phòng trong vòng 45 ngày cho đến 30 ngày trước khi khách đến ở, Bên A sẽ thu 30% tổng số tiền phòng theo giá hợp đồng cho tất cả số đêm phòng đã đặt.  
*If cancellation made between 45 to 30 days prior to arrival, Party A shall charge to the travel agent 30% total amount of the booking based on the contract rates.*

Nếu việc huỷ đơn đặt phòng trong vòng dưới 30 ngày trước khi khách đến ở, Bên A sẽ thu 100% tổng số tiền phòng theo giá hợp đồng cho tất cả số đêm phòng đã đặt.  
*If cancellation made less than 30 days prior to arrival, Party A shall charge to the agent 100% total amount of the booking based on the contract rates.*

**MÙA CAO ĐIỂM (01/03/2020 – 05/05/2020) / HIGH SEASON (01st March, 2020 – 05th May, 2020)**

**Chính sách thanh toán / Payment Policy**

Bên B phải đặt cọc 30% tiền phòng cho các đêm ở trước 30 ngày trước khi khách đến, nếu không Bên A sẽ không xác nhận phòng đặt.  
*Party B must deposit 30% the total of booking (Telegraph Transfer T/T) at least 30 days prior to arrival date, otherwise Party A will not confirm.*

Bên B phải thanh toán trước tiền phòng cho các đêm ở trước 14 ngày khi khách đến, nếu không Bên A sẽ không xác nhận phòng đặt.  
*Party B must make prepayment total of booking (Telegraph Transfer T/T) at least 14 days prior to arrival date, otherwise Party A will not confirm.*

**Chính sách huỷ đặt phòng / Cancellation Policy:**

Nếu việc huỷ đặt phòng trước 30 ngày khi khách đến, Bên A sẽ không áp dụng việc phạt huỷ phòng.  
*If cancellation made earlier than 30 days, there will be NO charge applied.*

Nếu việc huỷ đơn đặt phòng trong vòng 30 cho đến 15 ngày trước khi khách đến ở, Bên A sẽ thu 30% tổng số tiền phòng theo giá hợp đồng cho tất cả số đêm phòng đã đặt.  
*If cancellation made between 30 to 15 days prior to arrival, Party A shall charge to Party B 30% total amount of the booking based on the contract rates.*

Nếu việc huỷ đơn đặt phòng trong vòng dưới 15 ngày trước khi khách đến ở, Bên A sẽ thu 100% tổng số tiền phòng theo giá hợp đồng cho tất cả số đêm phòng đã đặt.  
*If cancellation made less than 15 days prior to arrival, Party A shall charge to Party B 100% total amount of the booking based on the contract rates.*

**MÙA THẤP ĐIỂM (06/05/2020-31/10/2020) / LOW SEASON (06th May, 2020 – 31th Oct, 2020)**

**Chính sách thanh toán / Payment Policy**

Bên B phải đặt cọc 30% tiền phòng cho các đêm ở trước 15 ngày trước khi khách đến, nếu không Bên A sẽ không xác nhận phòng đặt.  
*Party B must make 30% of total amount deposit for number of nights stay (Telegraph Transfer T/T) at least 15 days prior to arrival date, otherwise Party A will not confirm.*

Bên B phải thanh toán trước tiền phòng cho các đêm ở 7 ngày trước khi khách đến, nếu không Bên A sẽ không xác nhận phòng đặt.

Party B must make prepayment for number of nights stay (Telegraph Transfer T/T) at least 7 days prior to arrival date, otherwise Party A will not confirm.

**Chính sách hủy đặt phòng / Cancellation Policy:**

Nếu việc hủy đơn đặt phòng 15 ngày trước khi khách đến, Bên A sẽ không áp dụng việc phạt hủy phòng.  
*If cancellation made earlier than 15 days, there will be NO charge applied.*

Nếu việc hủy đơn đặt phòng trong vòng 15 cho đến 7 ngày trước khi khách đến ở, Bên A sẽ thu 30% tổng số tiền phòng theo giá hợp đồng cho tất cả số đêm phòng đã đặt.  
*If cancellation made between 15 to 7 days prior to arrival, Party A shall charge to Party B 30% total amount of the booking based on the contract rates.*

Nếu việc hủy đơn đặt phòng trong vòng dưới 7 ngày trước khi khách đến ở, Bên A sẽ thu 100% tổng số tiền phòng theo giá hợp đồng cho tất cả số đêm phòng đã đặt.  
*If cancellation made less than 7 days prior to arrival, Party A shall charge to Party B 100% total amount of the booking based on the contract rates.*

**Phân bổ giá hợp đồng/Distribution of Contracts:**

Giá gửi cho quý công ty trên chỉ được sử dụng để đưa vào các gói tour tuyến dành cho khách du lịch hoặc các hãng, đối tác tổ chức tour.  
*Contract Rates are valid for bundled, packaged or brochure international leisure business only. Contract Rates are only valid for Tour Operators/Travel agencies.*

Tour Operator không được phép công bố giá hợp đồng này cho bất kỳ khách hàng nào qua bất kỳ kênh thông tin nào trên Internet, công ty con hoặc công ty thành viên mà không được sự đồng ý bằng văn bản từ khu nghỉ dưỡng.  
*Contract Rates cannot be offered by the Tour Operator direct to the consumer via the Internet, or by any other internet channels, through owned, affiliated or subsidiary companies, without prior written approval from the Resort.*

Giá hợp đồng cho Tour Operator chỉ có giá trị (sẽ được xác nhận) khi liên lạc với bộ phận Kinh doanh và Đặt phòng.  
*Tour Operator Contracts are available by contacting Sales & Reservation Offices.*

**Công bố giá hợp đồng trên internet/Distribution of Contracts on the Internet**

Giá hợp đồng chỉ có giá trị cho các gói, cho đối tượng khách du lịch quốc tế, các công ty du lịch bán buôn, bán lẻ và những thị trường được cam kết.  
*Contract Rates are valid for bundled, packaged or brochure international leisure business only and cannot be offered in other markets than specified.*

Các bên không được cung cấp giá hợp đồng dù vô tình hay cố ý cho bất kỳ một bên phân phối hoặc bán lẻ nào thông qua Internet, hoặc để kênh phân phối bán lẻ đó công bố giá trực tiếp đến người tiêu dùng. / *The Contract Rates are not to be offered, knowingly or unknowingly, to any party that distributes or retails via the Internet, or to any party that causes to distribution or retailing via the Internet.*

**Chính sách trẻ em / Children Policy:**

**Tại Nhà hàng:** Miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi, trẻ từ 6 đến 11 tuổi tính 50%, trẻ từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn.

**At the Restaurant:** Free of charge for children under 6 years old, 50% charge between 6 years and 11 years and 100% charge for 12 years and above.

**Lưu trú:** Miễn phí cho 02 trẻ dưới 11 tuổi, ngủ chung giường cùng bố mẹ không thêm giường phụ. Từ 6 tới 11 tuổi phụ thu ăn sáng 163,000 VND/ bé/ bữa sáng (50% giá ăn sáng của người lớn)

**Accommodation:** Free of charge for 2 children under 11 years old, sharing parents' room and utilising existing bedding. Kids from 6 to 11 years old are charged VND 163,000/child/breakfast (50% adult price for breakfast).

**Chính sách phụ trội của khu nghỉ dưỡng/Resort Special Benefits / Added Services:**

*Dịch vụ cộng thêm cho tất cả các loại phòng: Trái cây trong phòng (ngày nhận phòng); Nước uống chào đón, Đưa đón sân bay (cho khách lẻ 1-5 phòng); Miễn phí sân Tennis (1 giờ/ phòng) / booking; Miễn phí sử dụng dịch vụ bắn cung (10 mũi/phòng) / booking cho nhóm khách 1-5 phòng vui lòng đặt trước tại quầy lễ tân.*

*Added service for all room types: **Seasonal fruit in room (for check in date only); Welcome drink; Roundtrip airport service (for group 1-5 rooms); Free of Tennis court (1 hour/room) per stay; Free use of Archery -10 arrows/room per stay, Free use of mini Golf (For group 1-5 rooms)** please book at Front desk for Tennis & Archery is required for good arrangement.*

**Bank Account Details:**

Tên ngân hàng/Bank Name: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam (Vietcombank)

Chi nhánh/Bank Branch: Kien Giang Branch - Phu Quoc Transaction Office

Tên tài khoản/Account Name: **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHƯƠNG ANH ĐỨC –  
PHUONG ANH DUC LIMITED COMPANY**

Số tài khoản/Account No: **0091000571006 (VND) - 0091000571006 (USD)**

Swift code: BFTVVNVX009

Tax Code: 1700594713

**Công ty Lữ hành/Travel Agent**

**CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH ĐỨC  
FAMIANA RESORT & SPA PHU QUOC**

Date:

**Ms. Nguyễn Thị Lan Phương**

Vice Director

## **ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG**

### **LEISURE CONTRACT RATES - TERMS & CONDITIONS**

#### **1. GIÁ VÀ THUẾ/ RATES & TAXES**

Tất cả giá trong hợp đồng là giá NET (đã bao gồm phí phục vụ và thuế)

*All contract rates for the Resort are quoted nett and non-commissionable. All government taxes and service charges are included.*

Khu nghỉ dưỡng có quyền thay đổi giá dựa vào sự thay đổi về chính sách thuế của chính phủ.

*The Resort reserves the right to adjust the contract rates taking into account any government taxes fluctuations imposed by the government.*

Giá chỉ áp dụng cho khách lẻ từ các công ty du lịch cho đối tượng nghỉ dưỡng hay công tác.

*Rates for Resort listed on the Inbound Contract attached are valid for International FIT- Business Leisure only.*

Giá trên không dành cho khách đoàn, hội thảo, hội nghị, vậy liên hệ với bộ phận Kinh doanh và Đặt phòng để có giá tốt hơn.

*Rates for groups, meetings, incentives, conventions or exhibitions are available on request direct to the Sales & Reservation Department.*

Giá trên sẽ không được áp dụng cho đến khi hợp đồng hợp tác giữa hai đơn vị được ký và đóng dấu theo đúng quy định gửi về cho Famiana resort & spa Phú Quốc.

*Rates are not valid until a signed copy of this contract is returned to Famiana Resort & Spa Phu Quoc*

Giá trên chỉ áp dụng cho các công ty có hợp đồng, nếu khách hàng có phiếu đặt phòng của các công ty du lịch nhưng không có đơn đặt phòng trước với khu nghỉ dưỡng thì giá công bố tại thời điểm sẽ được áp dụng.

Contract rates are applicable on the Tour Operator's account against an official authorized voucher. Should guests pay by personal account or extend their stay, regular published rates shall apply.

#### **2. CHÍNH SÁCH MIỄN PHÍ/ GROUP COMPLIMENTARY ROOM POLICY:**

**Số lượng tối đa cho đoàn:** Tối thiểu từ 12 khách trả tiền hay 6 phòng ở trở lên thì được gọi là khách đoàn.

**Minimum Group Size:** Minimum twelve (12) full paying guests or 06 single/double/twin rooms.

**Phòng miễn phí cho đoàn:** 01 phòng miễn phí bao gồm ăn sáng cho mỗi đơn đặt phòng 15 phòng trả tiền ( 15 + 1), không quá 02 phòng miễn phí / đơn đặt phòng

**Group Complimentary:** One (01) room with breakfast free of charge for every 15 paid rooms(15+1), maximum 2 rooms free per group booking.

#### **3. ĐẶT PHÒNG/ RESERVATIONS:**

Việc đặt phòng sẽ không được chấp nhận nếu như không có xác nhận của công ty du lịch bằng văn bản, giấy tờ với khu nghỉ dưỡng. Trong trường hợp không có đơn đặt phòng trước thì giá công bố tại thời điểm sẽ được áp dụng.

*Reservations will not be considered as confirmed until the Tour Operator receives confirmation in writing from the Resort. In case no prior reservations are made, regular published rates shall apply.*

Gọi điện đến để kiểm tra tình trạng phòng không được coi là đặt phòng. Khu nghỉ dưỡng không coi đặt phòng qua điện thoại là một đơn đặt phòng chính thức mà không có xác nhận thông qua fax hoặc email xác nhận của hai bên.

*Telephone availability checks are not considered as a commitment for the reservation. Resort is not required to provide verbal confirmation of availability.*

#### **4. CÔNG BỐ GIÁ HỢP ĐỒNG/DISTRIBUTION OF CONTRACT RATE**

Giá chỉ được áp dụng để làm tour, gói khuyến mãi trên những ấn phẩm du lịch cho các khách đi du lịch  
*Rates are valid for bundled, packaged or brochured international leisure business only.*

Quý công ty không được công bố giá hợp đồng này cho các khách hàng trên mạng, cho các đối tác, phương tiện truyền thông mà không được sự chấp thuận của Khu nghỉ dưỡng.

*Contract Rates cannot be offered by the Tour Operator direct to the consumer via the Internet, or by any other internet channels, through owned, affiliated or subsidiary companies, without prior written approval from the Resort.*

#### **5. THỜI GIAN NHẬN VÀ TRẢ PHÒNG/ ARRIVAL - DEPARTURE TIME:**

Check-out time is 12.00 noon. Late check-out from 12 to 16:00 is charged 50% on room price, after 16:00 is charged 100% on room price.

*Giờ trả phòng là trước 12:00. Trả phòng từ 12:00 tới 16:00 phụ thu 50% tiền phòng; sau 16:00 sẽ được tính như một đêm tiền phòng.*

Phòng nghỉ tiếng trong ngày sẽ được tính bằng 50% giá hợp đồng cho 4 giờ từ 08:00 - 16:00h và thu 100% giá hợp đồng khi nhận phòng trước 07:00 và trả phòng sau 16:00. Nếu không có sự thỏa thuận trước với Khu nghỉ dưỡng.

*Day use rooms are charged at 50% of the contract rate for 4 hours between 08.00 and 16.00 hours and at full contract rate for arrivals before 07.00 and departures after 16.00 hours, unless prior arrangements are made direct with the Resort.*

#### **6. PHÒNG NGHỈ BAN NGÀY KHÔNG BAO GỒM ĂN SÁNG/ DAY USE ROOMS WITHOUT BREAKFAST**

Phòng nghỉ tiếng trong ngày sẽ được tính bằng 50% giá hợp đồng cho 4 giờ từ 08:00 - 16:00h và thu 100% giá hợp đồng khi nhận phòng trước 07:00 và trả phòng sau 16:00. Nếu không có sự thỏa thuận trước với Khu nghỉ dưỡng.

*Day use rooms are charged at 50% of the contract rate for 4 hours between 08.00 and 16.00 hours and at full contract rate for arrivals before 07.00 and departures after 16.00 hours, unless prior arrangements are made direct with the Resort.*

#### **7. GIỮ PHÒNG ƯU TIÊN/ ALLOTMENTS:**

Khu nghỉ dưỡng áp dụng giữ phòng trước cho quý công ty theo hợp đồng này. Khi tất cả những phòng cam kết giữ trước cho quý công ty theo như hợp đồng đã được đặt hết, nếu có phát sinh booking thêm thì giá được áp dụng tại thời điểm đặt booking theo như chính sách giá công bố tại lễ tân. Việc giữ phòng ưu tiên này sẽ không được áp dụng cho đến khi hợp đồng được ký hết giữa hai bên

*The Resort operates FIT contracted rate allotment of rooms. At times when these allotments has already been filled. On these occasions, additional FIT bookings can be accepted at rates to be advised at time of booking. Usually published rates are applied. Allotment indicated in this agreement are not valid until this form is signed and returned.*

Việc giữ phòng ưu tiên phải đảm bảo đạt công suất tối thiểu 80%. Nếu không đạt mức đó, khu nghỉ dưỡng có quyền giảm hủy bỏ quyền giữ phòng ưu tiên. Cứ ba tháng sẽ đánh giá tính hiệu quả một lần.

*Allotments negotiated for Resort must materialize at a rate higher than 80%. If not achieving this level then Resort has the right to reduce allotment size to match allotment materialization criteria. Evaluation will take place each three (3) months.*

Khu nghỉ dưỡng có quyền tự động hủy giữ phòng ưu tiên theo thời gian ấn định nếu chưa nhận được đơn đặt phòng.  
*Resort automatically release negotiated room allotment space at agreed release dates.*

Khu nghỉ dưỡng có quyền hủy một số giai đoạn trong một thời điểm nhất định và phải thông báo cho quý công ty trước 1 tháng (30 ngày).

*Unless agreed upon otherwise direct with the Resort, the Resort reserve the right to cancel (a part of) the allotment for certain periods, under the condition that respective Resort informs the Tour Operator one month in advance and honors the reservation.*

#### **8. CHÍNH SÁCH HẠN MỨC TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI/ RESORT CREDIT POLICY:**

Khu nghỉ dưỡng yêu cầu tất cả các đơn đặt phòng thanh toán đủ trước 14 ngày trước khi khách đến nếu hạn mức tín

dụng thương mại giữa khu nghỉ dưỡng và quý công ty chưa được thiết lập.

*Unless prior credit facilities have been established with the Resort, the resort requires full prepayment for all bookings at least 14 days prior to arrival day.*

Nếu hạn mức tín dụng thương mại chưa được ký kết, khu nghỉ dưỡng có quyền không nhận những đơn đặt phòng có yêu cầu thanh toán sau.

*Without credit facilities set up for your company, the resort is not obliged to accept your vouchers until the necessary paperwork has been actioned accordingly.*

#### **9. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN / PAYMENT POLICIES:**

Thanh toán trước được yêu cầu theo thỏa thuận trong bảng hợp đồng chính

*Full prepayment shall be received by the Resort at the mentioned time in the main contract*

Trong trường hợp đơn đặt phòng được đặt trong khoảng thời gian 14 ngày trước khi khách đến, nếu đơn đặt phòng đặt sau 14 ngày thì yêu cầu thanh toán toàn bộ cùng ngày đặt phòng.

*In the case that the booking is made less than 14 days prior to arrival date, the full prepayment should be done on the same day the booking is made.*

#### **10. NGÀY ẮN ĐỊNH XÁC NHẬN/ CUT-OFF DATE:**

Ngày nhả phòng cho đơn đặt phòng khách lẻ là 7 ngày / *Cut-off dates for FIT allotments are 7 days*

Ngày nhả phòng cho đơn đặt phòng series, khách đoàn là 14 ngày / *Cut-off dates for bookings series, groups are 14 days*

Cho những đơn đặt phòng hơn 15 phòng thì tùy theo thỏa thuận.

*For any booking more than 15 rooms - cut-off dates are depending on the business situation*

#### **12. THAY ĐỔI / AMENDMENTS:**

Sự thay đổi của hợp đồng chỉ được chấp nhận bằng văn bản và phải được sự đồng ý của khu nghỉ dưỡng. Thay đổi bằng gọi điện thoại sẽ không được chấp nhận.

*Amendments to this contract shall only be valid if made in writing and signed by the Resort. Telephone changes are not accepted.*

Trong bất kỳ sự tranh chấp nào, các điều khoản của hợp đồng này là căn cứ và luôn được bảo hộ của luật pháp nếu không có sự xác nhận của hai bên về việc điều chỉnh các điều khoản của hợp đồng này.

*The waiver of any terms and conditions for one particular occasion shall not be deemed a waiver of such terms and conditions on any future occasions.*

#### **13. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY DU LỊCH / Tour Operator's Obligation:**

Trong suốt thời hạn của Hợp đồng này, Công ty du lịch cam kết và đồng ý như sau / *During the terms of this agreement, Tour Operator undertakes and agrees to the followings:*

Giá trong Hợp đồng thỏa thuận này phải được bảo mật tuyệt đối và không được tiết lộ cho bên nào khác ngay cả việc công bố trong bảng giá của khu nghỉ dưỡng

*The rate under this agreement is strictly confidential and shall not be disclosed to any third party including without limitation publication in tariff listing too.*

Trong trường hợp Công ty du lịch ủy thác hay hợp tác kinh doanh với bất kỳ Công ty Lữ hành nào khác theo giá của Hợp đồng này (phải tăng thêm giá tương ứng 25%). Công ty du lịch luôn luôn phải chịu trách nhiệm trực tiếp hay đầu tiên cho (a) các đơn đặt phòng và xác nhận đặt phòng (b) các hành vi và sự sai sót của các Công ty lữ hành thứ ba và đảm bảo rằng các Công ty Lữ hành thứ ba này phải tuyệt đối tuân thủ các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này.

*In case Tour Operator resells, consigns or transacts with any other third party, Tour Operator for the above rates (to marked-up accordingly 25%), Tour Operator remains at all times directly and primarily responsible for (a) such reservations and confirmations of the same (b) all acts and omissions of such third party and, (c) ensuring that any and all third*

*parties to fully comply with the terms and conditions of this agreement.*

#### **14. ĐIỀU KHOẢN ĐỀN BÙ/ INDEMNITY:**

Trong suốt thời hạn của Hợp đồng này, Công ty lữ hành cam kết và đồng ý như sau:

*During the term of this agreement, Tour operator agrees with the Resort to indemnify:*

Trong suốt thời hạn của hợp đồng này, Công ty du lịch đồng ý với Khu nghỉ dưỡng rằng Công ty du lịch sẽ bồi thường và Khu nghỉ dưỡng sẽ được bồi thường và Công ty du lịch không có hành vi nào gây bất lợi cho Khu nghỉ dưỡng về bất kỳ tổn thất hay trách nhiệm nào (tội phạm hay trách nhiệm dân sự và bao gồm giới hạn về chi phí pháp lý phát sinh).

*Keep indemnified and hold harmless of Tour Operator from and against any and all loss, damage, expenses, claims or liability, (whether criminal or civil suffered and including, with limitation, legal fees and costs incurred) by Tour Operator from a breach of this agreement by the Tour Operator including (a) any act, neglect, or default of Tour Operator and its employees and agents and or (b) any breach in respect of any matter arising out of this agreement resulting in the successful claim by third party.*

Khu nghỉ dưỡng KHÔNG chịu trách nhiệm đối với Công ty lữ hành hay khách hàng của Công ty lữ hành phát sinh ngoài hay liên quan đến bất kỳ thỏa thuận, đơn đặt phòng, việc sắp xếp, đại diện hay liên lạc giữa Công ty lữ hành và khách hàng. Trong Hợp đồng này không có việc thừa nhận tạo ra một Hợp đồng thỏa thuận giữa Khu nghỉ dưỡng và khách hàng hoặc đại lý hoặc khách của Công ty lữ hành.

*Resort assumes NO liability to the Tour Operator or its clients arising out of or in connection with any agreement, reservations, bookings, arrangements, representations or communications between Tour Operator and its clients. Nothing here-in shall deem to create a contract between Resort and Tour Operator's client or their clients' agent or occupants.*

#### **15. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG/ FORCE MAJEURE:**

Nếu trong trường hợp bất kỳ lý do gì do thiên tai hoặc ngoài sự kiểm soát của Khu nghỉ dưỡng, cả hai bên đều không bị bồi thường khi không thực hiện những điều kiện đã nêu trong hợp đồng, hai bên cần phải thông báo cho nhau để hạn chế tổn thất và thiệt hại.

*In case of Force Majeure or unpredictable events that happen with is Act of God or beyond its reasonable control, the two parties concerned shall be released from its obligations without compensation. Nevertheless, either party must inform the other party by every available means in order to limit any potential loss or damage*

Thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, cháy nổ, chiến tranh, bạo động, nổi loạn, đình công, cấm vận, dịch bệnh, tai nạn hay việc quản lý các giấy phép, cấp phép hay ủy quyền của chính phủ mà Khu nghỉ dưỡng phải hoạt động tuân thủ hay bất kỳ sự kiện nào ngoài phạm vi kiểm soát của Khu nghỉ dưỡng.

*Act of God, fire, floods, explosions, war, rebellion, riots, strikes, embargoes, epidemic, accidents or by any government authority or any licenses, permits or authorization which Party A needs to operate or any other event beyond reasonable control of the Resort.*

#### **16. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP/ DISPUTE RESOLUTION**

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa hai bên trước tiên nên được hai bên giải quyết trên tinh thần hòa giải. Chỉ khi nào một trong hai bên cho rằng việc hòa giải không ổn thỏa thì hai bên sẽ mời Tòa Án Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Việt Nam để giải quyết. Bên thua kiện sẽ phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ chi phí phát sinh nếu có

*Any dispute arising between the two parties shall, in the first instance, be subject to mediation between the two parties and view towards an amicable settlement between them. Only in case any of the two parties decides that such mediation is unsuccessful in reaching a settlement, the two parties may refer the matter to the courts of Kien Giang Province, Vietnam. The decision from the court is the final decision and the party who fails must bear all the related expenses.*

*Issued by*

*Accepted by*

Company: **FAMIANA RESORT & SPA PHU QUOC**

Company:

